



PUTUSAN

Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL;**
Tempat Lahir : Desa Awal Terusan;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/15 Mei 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 12 September 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 10 Oktober 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Kelas I Palembang dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna biru Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 4,06 (empat koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening sedang;
 - 10 (sepuluh) buah plastik bening kecil;
 - 1 (satu) helai celana;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo dengan SIM card nomor 089524890454 yang disita dari MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 15 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025



hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMAD KHAIRUL YUSUF bin KAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terbukti melakukan tindak pidana, ditambah syarat umum: Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus: Anak harus mengikuti jam malam mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna biru Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 4,06 (empat koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening sedang;
 - 10 (sepuluh) buah plastik bening kecil;
 - 1 (satu) helai celana;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo dengan SIM card nomor 089524890454;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 7 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pid.Sus-

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PN Kag, tanggal 15 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Kasasi/2025/PN Kag *juncto* Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana *a quo* mengambil narkoba jenis ekstasi dan mengantarkannya kepada Saksi Yogi Dwi Putra Bin Jamaludin atas permintaan dan arahan dari Saksi Rian Tiarno bin Maryono yang merupakan paman Anak karena Anak tergiur dengan upah yang diberikan, *in casu* tidak ditemukan fakta bahwa Anak terlibat aktif dalam kegiatan peredaran narkoba jenis ekstasi yang dikendalikan oleh Saksi Rian Tiarno bin Maryono tersebut;
- Bahwa mempertimbangkan keadaan meringankan dimana Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan keterangan orang tua Anak yang menunjukkan kesungguhan untuk mendidik Anak menjadi lebih baik serta mempertimbangkan pula keterangan guru Anak yang menyatakan bahwa Anak pada dasarnya adalah anak yang baik, pintar dan berprestasi selama di sekolah, dihubungkan dengan rekomendasi Pembimbing

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025



Kemasyarakatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, maka untuk menghindari stigma/labelisasi negatif terhadap Anak sebagai narapidana dan demi keberlangsungan pendidikan Anak, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik Anak;

- Bahwa dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
Ttd/
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12374 K/Pid.Sus/2025